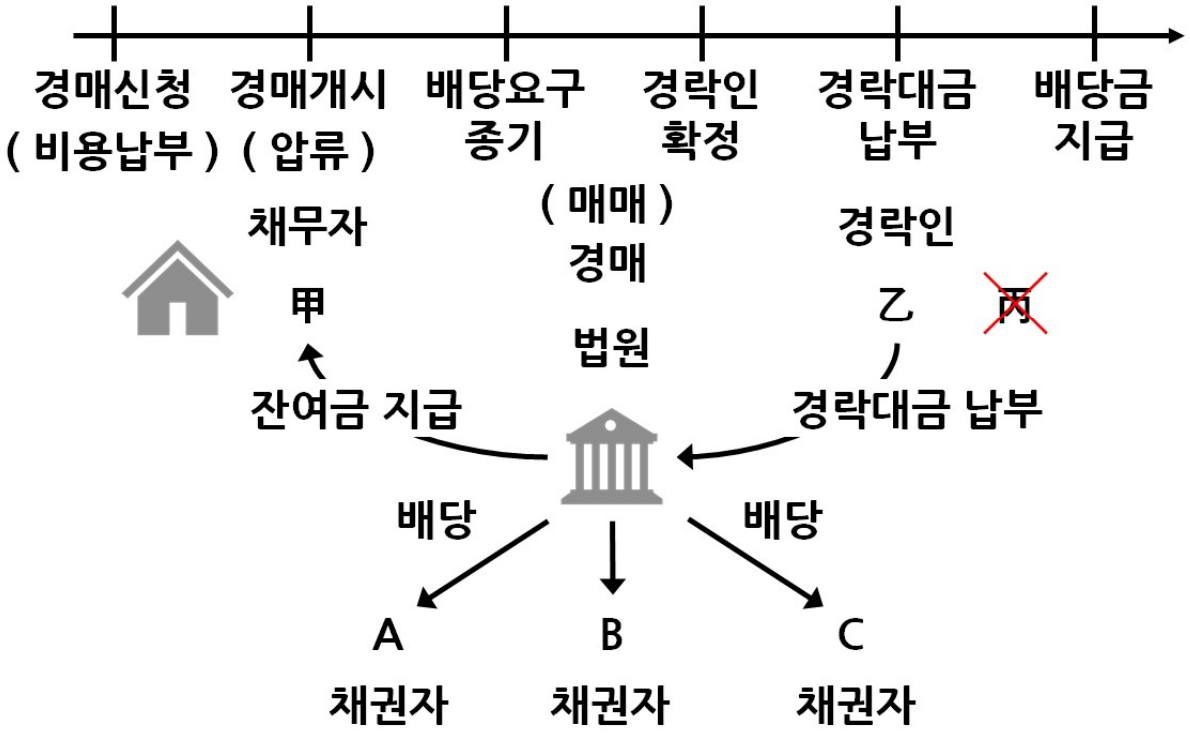
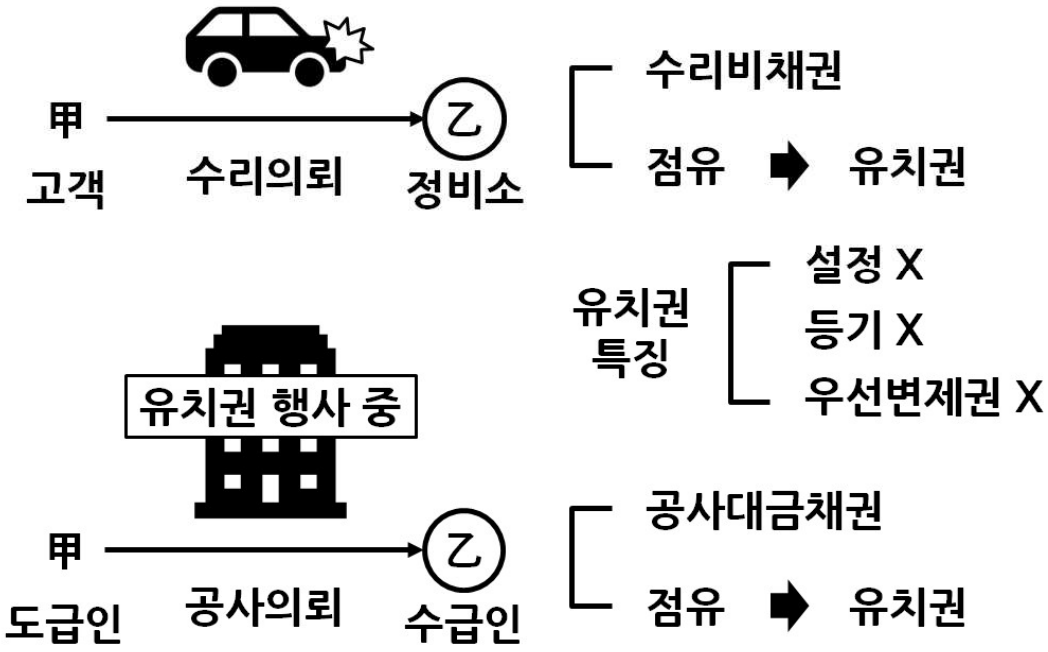
경매 절차



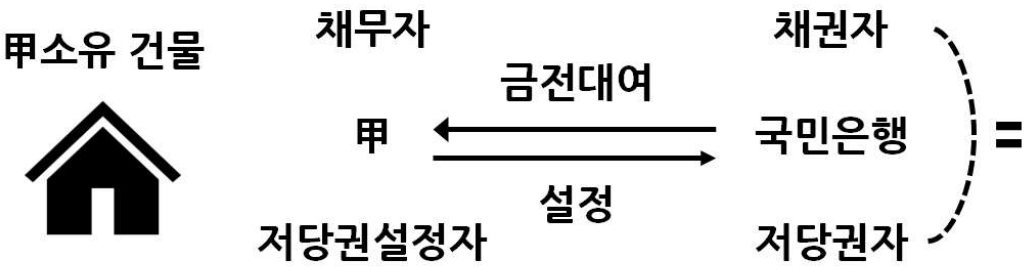
배당 절차

	채권자	성립순서	채권액	배당순서	배당액
채무자 甲 3억	A	①	1억	①	5천만
				②	2500만
	B	②	2억	①	1억
	저당권			①	2억
	C	③	3억	①	1억5천만
				②	7500만

유치권

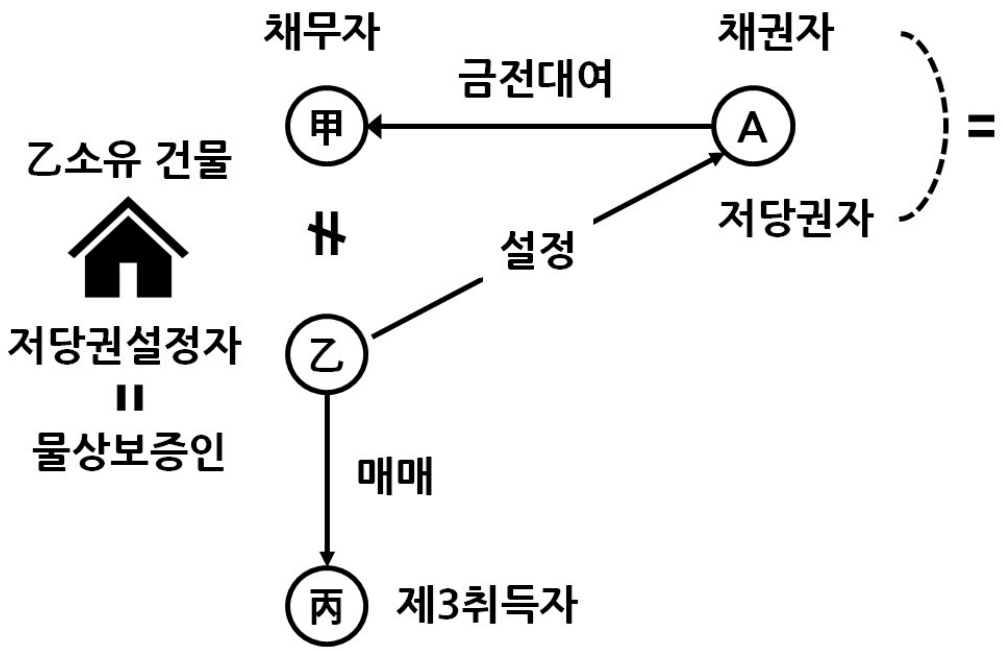


저당권



[을 구] (소유권 이외의 권리에 관한 사항)				
순위번호	등기목적	접수	등기원인	권리자 및 기타 사항
1	저당권 설정	2002	설정계약	저당권자 : 국민은행 채권액 : 1억원 채무자 : 甲

저당권설정계약의 당사자



저당권의 효력 범위

경매 가능 범위

목적물의 범위

우선변제 받는 범위

피담보채권의 범위

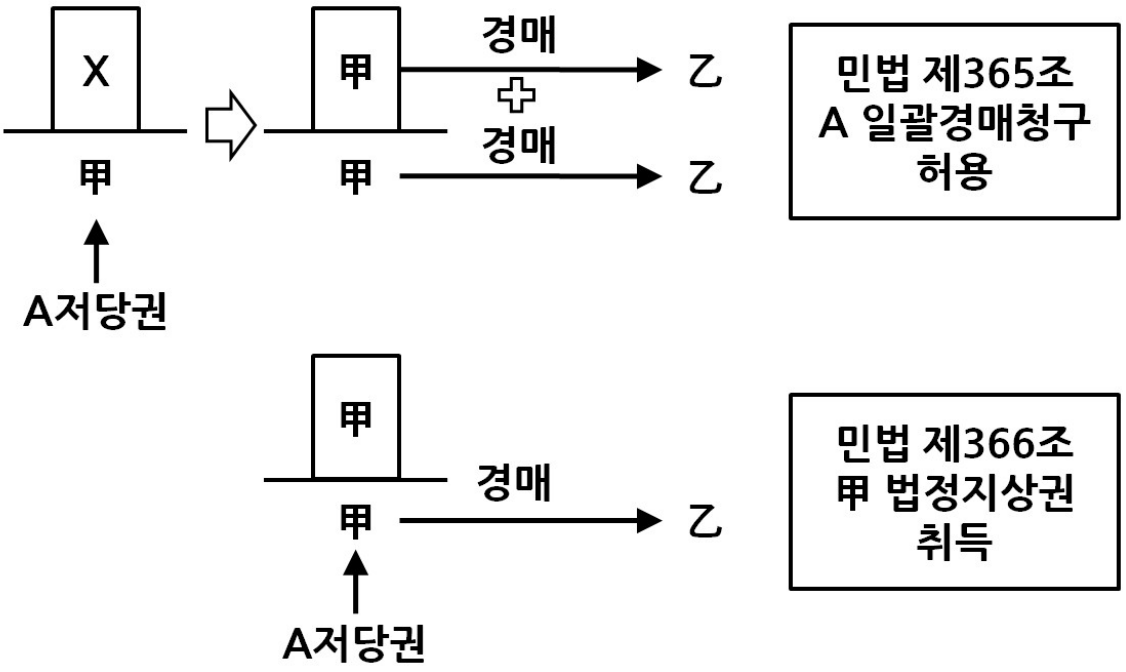


경락대금
10억

- 저당 목적물
  - 부합물 ➡ ex) 증축부분
  - 종물 ➡ ex) 부속창고
  - 과실 ➡ ex) 임대료
  - 물상대위 ➡ ex) 화재보험금

- 원본
  - 이자 ➡ 등기 필요
  - 위약금 ➡ 등기 필요
  - 지연배상금 ➡ 1년분 만
  - 실행비용 ➡ 환급 형태

일괄경매청구권과 법정지상권



경매시 저당권과 용익관계

순위	권리자	경매 이후 존속 여부
1	지상권 A	존속
2	저당권 B	소멸
3	지상권 C	소멸

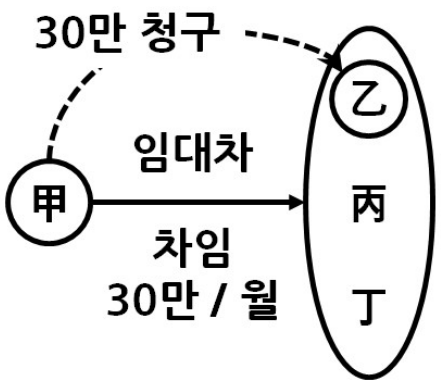
순위	권리자	
1	저당권 A	소멸
2	전세권 B	소멸
3	저당권 C	소멸

채무의 종류

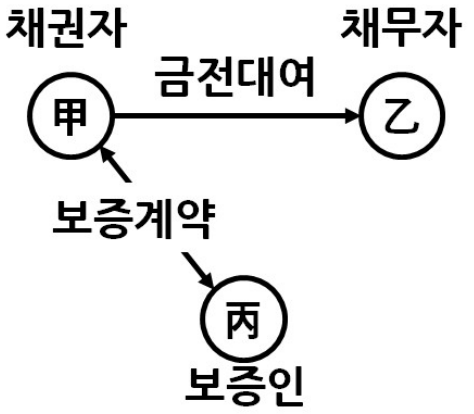
완전물급부청구

- 특정물 채무 ⇨ 대체 불가능 ⇨ 불가능
- 종류물 채무 ⇨ 대체 가능 ⇨ 가능

연대채무

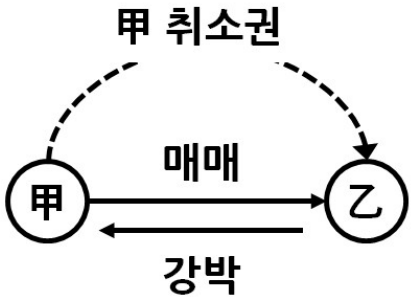


보증채무

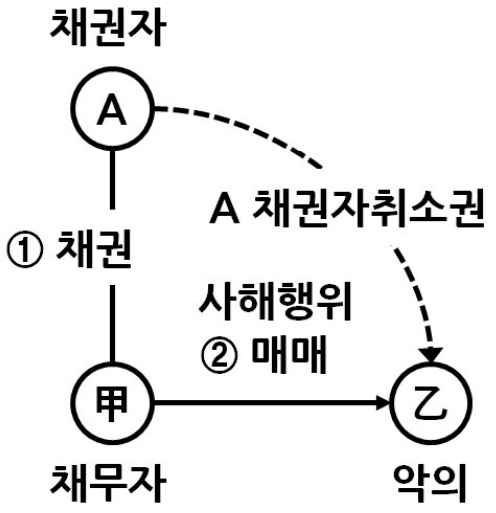


취소권과 채권자취소권

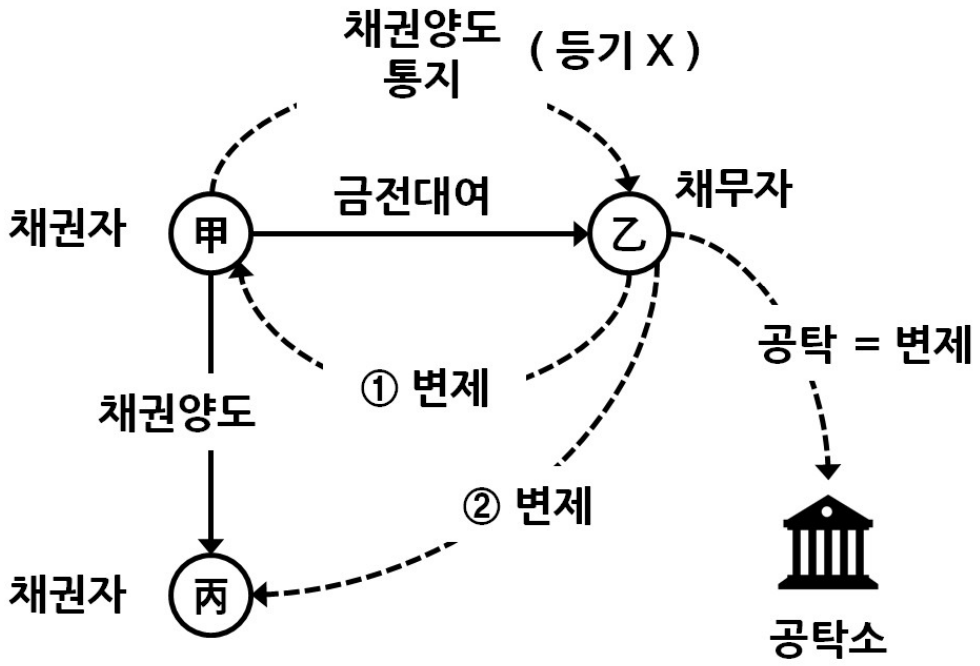
취소권



채권자취소권



채권양도와 채권양도통지 및 공탁



면책적 채무인수와 병존적 채무인수

